

JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL

[Imprimer](#)

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2010-1396 du 20 octobre 2010

Décret n° 2010-1396 du 20 octobre 2010 modifiant le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP

RAPPORT DE PRESENTATION

Dans un souci de transparence, le Gouvernement du Sénégal a retenu d'associer le Secteur privé et la Société civile dans sa mission de régulation des marchés publics, notamment dans la phase relative au règlement des différends (examen des recours, sanction des infractions, conciliation des parties).

Par ailleurs, le Conseil de régulation dispose de pouvoirs très étendus pour décider de l'utilisation des ressources publiques.

Toutefois, il reste constant que l'Etat est, seul, responsable de l'efficacité de la dépense publique et que les marchés publics concourent, de manière décisive, à la satisfaction de la demande sociale.

Par conséquent, dans un double objectif d'équilibre et de renforcement des capacités du Conseil de régulation, l'Etat a décidé de porter son niveau de représentation à cette instance à la hauteur de celui de ses partenaires.

Ainsi, pour rétablir la parité entre l'Etat et les organisations associées, le Conseil de régulation passe de neuf (9) à douze (12) membres, dont six (6) représentants de l'Administration et (6) représentants du Secteur privé et la Société civile.

A cet effet, les trois membres supplémentaires de l'Administration représentent le Ministère chargé des Mines, le Ministère chargé des infrastructures et le Ministère chargé de l'Environnement.

Il s'agit, d'une part, d'assurer une meilleure prise en charge, par le Conseil de régulation, des délégations de service public et autres contrats de partenariats et, d'autre part, de veiller au respect des principes liés à la sauvegarde des écosystèmes dans les opérations envisagées.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

Le Président de la République

Vu la Constitution ;

Vu La Directive n° 4/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest africaine ;

Vu la Direction n° 5/2005/CM/UEMOA du 9 décembre 2005 portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l'Union économique et monétaire ouest africaine ;

Vu la loi 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration, modifiée par la loi 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics modifié ;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2007-1143 du 28 septembre 2007 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l'Autorité de Régulation des Marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-451 du 30 avril 2009 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2010-925 du 8 juillet 2010 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié ;

Vu le décret n° 2010-1356 du 6 octobre 2010 nommant un nouveau Ministre et fixant la composition du Gouvernement ;

Vu le décret n° 2010-1362 du 7 octobre 2010 portant intérim du Premier Ministre ;

Sur le rapport du Premier Ministre,

Decrete :

Article premier. - Les articles 6 et 27 du décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité de Régulation des Marchés publics sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 6 nouveau. - Le Conseil de Régulation est un organe tripartite de douze (12) membres représentant de manière paritaire l'Administration, d'une part, le Secteur privé et la Société civile, d'autre part.

Il est composé comme suit :

- un représentant du Premier Ministre ;
- un représentant du Ministère chargé des Finances ;
- un magistrat représentant le Ministère chargé de la Justice ;
- un ingénieur des travaux publics représentant le Ministère chargé des Infrastructures ;
- un représentant du Ministère chargé des Mines ;
- un représentant du Ministère chargé de l'Environnement ;
- trois membres représentant des organisations du Secteur privé ;
- trois membres représentant des organisations de la Société civile

Article 27 nouveau. - La rémunération et les avantages divers du Directeur général sont fixés par décret, sur proposition du Conseil de Régulation, par référence aux salaires prévalant dans le secteur privé pour un poste équivalent de haute direction.

Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel.

Fait à Dakar, le 20 octobre 2010.

Abdoulaye WADE,

Par le Président de la République :

Pour Le Premier Ministre et par intérim,

Ousmane Ngom Ministre d'Etat,

Ministre de l'Intérieur.

<http://www.jo.gouv.sn>